



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 19/12/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO NEL PLESSO SCOLASTICO PIETRO NENNI TERRAZZO LATO DESTRO- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50 DEL 36/2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9762FE342



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO NEL PLESSO SCOLASTICO PIETRO NENNI TERRAZZO LATO DESTRO- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50 DEL 36/2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9762FE342

II DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano

Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del

Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028:

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso che nelle giornate del 11 e 12 settembre è stato attivato il C.O.C. della protezione civile del Comune Di Monterotondo per i gravi disagi accaduti da agenti atmosferici;

Considerato che si rende necessario eseguire i lavori di ripristino della copertura e messa in sicurezza del tetto nel Plesso Scolastico "Pietro Nenni" per infiltrazioni d'acqua, che rendono il plesso non in conformità con le dovute regolarità ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che questa amministrazione ha approvato il progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta n° 271 del 02/12/2022 con la quale si approvava il progetto di "messa in sicurezza e adeguamento sismico, ristrutturazione della copertura dell'edificio scolastico Pietro Nenni".

Dato atto che nella giornata di Giovedì 11 e 12 settembre soc. FABREN costruzioni s.r.l. ed l'incaricato geom. Simone Feliciani del Comune di Monterotondo hanno effettuato un sopralluogo congiunto per definire lo stato di fatto;

Preso atto che ad oggi viste le numerose infiltrazioni d'acqua presenti ed emerse in concomitanza dell'ultimo evento meteo del 10/09/2025, vi è la necessità di provvedere ad una messa in sicurezza urgente per scongiurare ulteriori infiltrazioni e permettere la fruizione degli spazi scolastici in sicurezza all'interno della struttura scolastica;

Dato atto che un primo intervento alla terrazza principale si rende necessario per un'ottima impermeabilizzazione dell'edificio, procedere anche con il lato destro della medesima, il quale riscontra criticità ed infiltrazioni d'acqua;

Considerato

che a tal fine è stato chiesto con nota prot. n. 68509 del 01/12/2025 un preventivo di spesa per l'esecuzione di quanto sopra indicato alla soc. FABREN costruzioni s.r.l., con sede in via Australia 15 – Roma-00144 – P. IVA: 01477141004;

-che la ditta ha inviato la propria offerta con nota prot. n. 68670 in data 01/12/2025 per un importo di € 54.097,25oltre IVA;

Preso atto:

- che il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- che l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere
- all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- che l'articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

Visto la richiesta del 09/10/2025 del certificato Durc prot. INAIL_47369509, relativo l'impresa FABREN costruzioni S.r.l, con sede in via Australia 15 – Roma-00144 – P. IVA: 01477141004 che attesta che la società stessa risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, valido dal 11/09/2025 fino al 09/01/2026;

Preso atto del documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in formato x.l.m. dal ditta FABREN costruzioni S.r.l, con sede in via Australia 15 – Roma-00144 – P. IVA: 01477141004 con nota prot. n. 56803 del 07/10/2025 si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt.52,94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.ss.ii.;

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi, e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento a favore della soc. FABREN costruzioni S.r.l, con sede in via Australia 15 – Roma-00144 – P. IVA: 01477141004;

Dato atto che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale e-procurement TRASPARE per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici;

Considerato che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:

- l'oggetto è quello di eseguire i lavori di ripristino ed messa in sicurezza del tetto nel Plesso scolastico “Pietro Nenni”;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per il lavoro ammonta a € 54.097,25 oltre IVA;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta stessa;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024”;

Dato atto che la somma sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 7470.00 del bilancio in corso “Manutenzione Straordinaria Fabbricati”, finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DETERMINA

1.Di dare atto che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

2.Di affidare l'esecuzione d' impermeabilizzazione del lato destro della terrazza del plesso Scolastico "Pietro Nenni" soc. FABREN costruzioni S.r.l, con sede in via Australia 15 – Roma-00144 – P. IVA: 01477141004, per un importo di € 54.097,25 oltre IVA al 10%.CIG: B9762FE342;

3.Di impegnare la somma complessiva di € 59.506,97 compresa IVA al 10% sul capitolo di spesa 7470.00 del bilancio in corso "Manutenzione Straordinaria Fabbricati", finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025 - Codice SIOPE : 2.02.01.09.003;

4. Di dare atto che la ditta, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;

6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione

Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1339 del 09/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 09/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1339**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO NEL PLESSO SCOLASTICO PIETRO NENNI TERRAZZO LATO DESTRO- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50 DEL 36/2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9762FE342**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025